

Выбор организационно-правовой формы: самозанятость / ИП / ООО

06_Выбор_организационно-правовой_формы.md

Дата: 16.08.2026. Исходные данные: правообладатель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ); достигнута договорённость с ООО «ИНТЕРФОНИКА» о подписании документов; рассматривается сделка с ИНК.

1. Краткий ответ

Самозанятости достаточно, чтобы прямо сейчас закрыть оба заблокированных пункта — подписать договор поручения обработки с Интерфоникой и подать уведомление в Роскомнадзор. Ждать регистрации юридического лица для этого не нужно и вредно: пока договора нет, передача персональных данных на инференс-эндпоинт остаётся без правового основания.

Самозанятости недостаточно для сделки с ИНК. Не из-за формальностей, а из-за трёх конкретных вещей: лимит дохода 2,4 млн Р в год, невозможность нанять команду и неограниченная личная имущественная ответственность.

Рекомендуемая последовательность: подписать с Интерфоникой как самозанятый сегодня → зарегистрировать ООО параллельно → к переговорам с ИНК прийти уже с ООО и заменить сторону в договоре.

2. Что самозанятость решает, а что нет

Решает

Вопрос	Пояснение
Правоспособность заключить договор поручения обработки ПДн	Ч. 3 ст. 6 152-ФЗ не предъявляет требований к организационно-правовой форме сторон. Физическое лицо вправе быть и оператором, и лицом, осуществляющим обработку по поручению
Подача уведомления в Роскомнадзор	Форма предусматривает заполнение физическим лицом. Обязанность возникает у любого лица, обрабатывающего ПДн не для личных и семейных нужд
Налоговая нагрузка на заказчика	При наличии чека из приложения «Мой налог» организация не является налоговым агентом по НДФЛ и не уплачивает страховые взносы . Ставка НПД при работе с юридическими лицами — 6 %
Легальность получения дохода	Полностью легально, отчётность минимальна

Вопрос	Пояснение
Реестр российского ПО	Не закрыт. По ПП РФ от 16.11.2015 № 1236 правообладателем может быть гражданин Российской Федерации — при условии отсутствия двойного гражданства. В реестре указываются ФИО, ИНН, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации

Два последних пункта — исправление ранее данной оценки. В редакции документов от утра 16.08.2026 утверждалось, что платежи физическому лицу влекут обязанности налогового агента и что реестр российского ПО требует юридического лица. **Оба утверждения неверны и сняты.**

Не решает

Ограничение	Норма	Последствие для сделки с ИНК
Лимит дохода 2 400 000 Р в календарный год	П. 8 ч. 2 ст. 4 422-ФЗ; лимит не изменяется до 2028 г.	При превышении статус плательщика НПД прекращается в тот же день , когда сформирован превысивший лимит чек. Приложение «Мой налог» перестаёт формировать чеки, ФНС снимает с учёта. На регистрацию ИП и выбор спецрежима даётся 20 календарных дней; доход сверх лимита облагается НДФЛ. Практически: вы не сможете принять оплату по действующему контракту , а у заказчика возникнут обязанности налогового агента задним числом
Запрет на наём работников по трудовым договорам	Ч. 7 ст. 2 422-ФЗ	Команду собрать нельзя. Допустимы только гражданско-правовые договоры с исполнителями
Риск переквалификации отношений в трудовые	Приказ Минтруда России № 685н (индикаторы риска, действует с 10.01.2026); межведомственные комиссии ФНС и Роструда (ФЗ № 565-ФЗ); усиление контроля ФНС с июня 2026 г.	Длительный договор, регулярные платежи, единственный заказчик — типовые индикаторы. Штраф для организации — до 100 000 Р за договор плюс доначисление НДФЛ и взносов. ИНК будет оценивать этот риск на своей стороне и может отказаться именно поэтому
Неограниченная личная имущественная ответственность	Ст. 24 ГК РФ	Корпоративной вуали нет. При регрессном требовании заказчика взыскание обращается на личное имущество. Обратный штраф по ч. 15 ст. 13.11 КоАП РФ — от 20 млн Р. Самый серьёзный из аргументов
Лицензия ФСТЭК (если понадобится)	ПП РФ от 03.02.2012 № 79	Выдаётся юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Самозанятому без статуса ИП — нет. <i>По результатам анализа лицензия ТЗКИ вам не требуется, но при изменении модели услуг вопрос вернётся</i>
Страхование киберрисков	—	Для физического лица оформляется сложнее и дороже

3. Сравнительная таблица

Критерий	Самозанятый (НПД)	ИП	ООО
Срок регистрации	уже есть	3 рабочих дня	3–5 рабочих дней
Лимит дохода	2,4 млн Р/год	УСН: до 450 млн Р [ПРОВЕРИТЬ лимит на 2026 г.]	не ограничен
Наём работников	запрещён	разрешён	разрешён
Ответственность	всем личным имуществом	всем личным имуществом	в пределах вклада (кроме субсидиарной)
Договор поручения обработки ПДн	✓ в праве	✓ в праве	✓ в праве
Уведомление в РКН	✓ в праве и обязан	✓	✓
Реестр российского ПО	✓ как гражданин РФ	✓	✓
Лицензия ФСТЭК	✗	✓	✓
Корпоративная закупка крупного заказчика	⚠ проходит редко, требует отдельного обоснования	⚠ проходит, но с вопросами	✓ стандартная процедура
Риск переквалификации в трудовые отношения	высокий	средний	отсутствует
Привлечение соучредителей и инвестиций	✗	✗	✓

4. Рекомендуемый план

№	Действие	Когда	Комментарий
1	Подписать соглашение о поручении обработки с ООО	Сейчас	Устраняет действующее нарушение. Ждать ООО — значит продлевать его без причины

№	Действие	Когда	Комментарий
	«ИНТЕРФОНИКА» как самозанятый		
2	Направить запрос по документу 02 (часть III)	Сейчас	Ответы нужны независимо от формы
3	Решить вопрос по уведомлению в РКН	Сейчас	Если реальные ПДн уже обрабатывались — подавать немедленно. Если нет — подать от ООО через 2–3 недели. См. документ 04
4	Зарегистрировать ООО	Параллельно, 3–5 дней	Единственный учредитель, УСН «доходы минус расходы» либо «доходы» — выбрать с бухгалтером
5	Передать ООО исключительное право на продукт	После регистрации	Договор об отчуждении исключительного права. Важно сделать корректно: если право останется у физического лица, а договор с ИНК заключит ООО, возникнет разрыв в цепочке правообладания, который заметит юридическая служба заказчика
6	Заменить сторону в договоре с Интерфоникой	После регистрации	Дополнительное соглашение о замене стороны либо перезаключение
7	Подать уведомление в РКН от ООО, снять сведения по физическому лицу	После регистрации	Если п. 3 был выполнен от физического лица
8	Выходить на переговоры с ИНК	С ООО	Не раньше

Пункт 5 — единственное место, где легко ошибиться. Продукт создан физическим лицом, значит исключительное право принадлежит ему. Регистрация ООО сама по себе право не переносит. Без договора об отчуждении ООО будет продавать то, что ему не принадлежит, — и это ровно тот вопрос, который задаст юрист корпоративного заказчика при проверке прав на предмет договора.

5. Если ИНК предложит сделку раньше, чем зарегистрировано ООО

Не отказываться и не подписывать «как есть». Рабочая последовательность:

1. Подписать NDA — его можно заключить и физическому лицу, это не создаёт проблем.
2. Провести технические и предварительные коммерческие переговоры.
3. Сообщить, что договор будет заключаться с юридическим лицом, регистрация которого завершается к конкретной дате. Для корпоративного заказчика это нормальная ситуация: цикл согласования договора у компании такого размера всё равно занимает недели.
4. Не принимать оплату по договору, который приведёт к превышению лимита 2,4 млн Р, находясь на НПД. Последствия наступят в тот же день и посреди контракта.